



UNIDADE II

Ética, Cidadania e
Sustentabilidade

Profa. Me. Leila Dutra

Vamos conversar sobre...

Unidade II

- **Cidadania: para que serve e como a usamos – direitos e deveres**
- Definição de cidadania
- **Constituição e as principais leis ambientais brasileiras**
- Principais leis ambientais brasileiras
- Cidadania no mercado de trabalho e empresa cidadã



Fonte: acervo próprio

Cidadania: Para que serve e como a usamos – Direitos e Deveres

- Na obra *Do contrato social*, Rousseau (1997) afirma que a vontade soberana do povo não é passível de representação.
- Para Matos (2009), o conceito de cidadania é construído histórica e socialmente, marcado por orquestrações políticas e peculiaridades das épocas e dos saberes.
- A cidadania é o âmbito dinâmico de construção das lutas sociais por direitos, onde são os seres humanos os atores e atrizes que agem politicamente para efetivar suas demandas na forma da consolidação do direito (Matos, 2009, p. 2).



Cidadania: Para que serve e como a usamos – Direitos e Deveres

- Marshall (1967) afirma que a cidadania se efetiva em três esferas: **civil, política e social**.
- O elemento civil é formado pelos direitos essenciais para garantir a liberdade individual; referem-se à “liberdade de ir e vir, a liberdade de imprensa, pensamento e fé, o direito à propriedade e de concluir contratos válidos e o direito à justiça” (p. 63).
 - A cidadania se efetiva no acesso a bens e serviços que proporcionem bem-estar econômico e social, prevalecendo o sistema educacional e o serviço social como as principais interligações do cidadão, com o acesso participativo de sua cidadania na esfera social (Marshall, 1967).

Cidadania: Para que serve e como a usamos – Direitos e Deveres

- Deve-se também integrar a cidadania de cada indivíduo ao meio que o cerca, com o intuito de construir o conhecimento e desenvolver uma cultura que valorize atitudes e comportamentos adequados a uma convivência pacífica e respeitosa das diferenças – um legado da educação em direitos humanos.
- Cidadania é o conjunto de direitos e deveres que pertencem a todas as pessoas.
- Portanto, ser cidadão seria cumprir com seus deveres e ter seus direitos garantidos e reconhecidos pelo Estado. Não só os advogados precisam conhecer as leis; você, cidadão, também pode e precisa, pois só assim é possível cobrá-los e cumpri-las.
 - Ser cidadão é uma forma de transformar, contribuir e melhorar sua comunidade, cidade e país.



Cidadania: Para que serve e como a usamos – Direitos e Deveres

- O documento legal mais importante do país é a Constituição Federal, também conhecida como a Constituição Cidadã; nela estão inscritos os direitos e deveres do povo brasileiro.
- Em tese, nenhuma lei pode ir contra o que consta nela, pois, se o for, não terá efeito e deverá ser anulada.

Dentre outros direitos, a Constituição assegura:

- o direito à livre manifestação de pensamento (art. 5º, IV); e
- o exercício de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.

Preâmbulo da Constituição Federal

- “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL” (Brasil, 1998).



Cidadania: Para que serve e como a usamos – Direitos e Deveres

- O direito do livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (art. 5º, XIII), o direito de reunião (art. 5º, XVI) e de associação;
- Participar e preocupar-se com as coisas públicas e a política;
- Fiscalizar a vida e a atuação dos políticos e dos governos.

Participar da vida estudantil, cumprindo seu papel enquanto estudante ao:

- estudar;
- questionar o ensino ministrado;
- apontar alternativas acadêmicas;
- desenvolver pesquisas;
- organizar grupos de estudo;
- desenvolver projetos de extensão universitária etc.

Cidadania: Para que serve e como a usamos – Direitos e Deveres

Já os principais deveres dos cidadãos são:

- Respeitar a vida e a integridade física das pessoas;
- Respeitar os direitos das demais pessoas, como liberdade, honra e intimidade;
- Não discriminar ninguém por razões de idade, gênero, cor, religião, profissão ou condição social;
- A prática de racismo também é considerada crime permanente, sujeita à pena de prisão, assim como a homofobia;
- O mesmo tratamento é dado à prática de tortura, tráfico de tóxicos, sequestro, entre outros.

Cidadania: Para que serve e como a usamos – Direitos e Deveres

- Colaborar com a vida comunitária, participando e auxiliando na atividade das associações de moradores, de melhoramento do bairro, de conservação das ruas limpas, protegendo o patrimônio público, praças, escolas, postos de saúde etc.;
- Ajudar as pessoas na medida do possível, isto é, sendo solidário e fraterno com o semelhante, ajudando-o, por exemplo, com a escola do filho ou com a conservação da praça. Por exemplo doar sangue;
- Tratar todas as pessoas com educação e bons modos, principalmente pessoas idosas e crianças;
- Respeitar as leis; pagar impostos. Ter práticas sustentáveis.



Interatividade

O que se deve também integrar de cada indivíduo ao meio que o cerca, com o intuito de construir o conhecimento e desenvolver uma cultura que valorize atitudes e comportamentos adequados a uma convivência pacífica e respeitosa das diferenças, um legado da educação em direitos humanos?

- a) A tecnologia.
- b) A pessoa.
- c) A universidade.
- d) A empresa.
- e) A cidadania.

Resposta

O que se deve também integrar de cada indivíduo ao meio que o cerca, com o intuito de construir o conhecimento e desenvolver uma cultura que valorize atitudes e comportamentos adequados a uma convivência pacífica e respeitosa das diferenças, um legado da educação em direitos humanos?

- a) A tecnologia.
- b) A pessoa.
- c) A universidade.
- d) A empresa.
- e) **A cidadania.**



A Constituição Federal: Meio Ambiente

A Constituição de 1988 foi a primeira do país a consagrar um capítulo sobre o tema ambiental, no capítulo IV, art. 225:

- “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.



A Constituição Federal: Meio Ambiente

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

- I. preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
- II. preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
- III. definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

A Constituição Federal: Meio Ambiente

- IV. exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;
- V. controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;
- VI. promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
- VII. proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

A Constituição Federal: Meio Ambiente

- § 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.
- § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
 - § 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

A Constituição Federal: Meio Ambiente

- § 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
- § 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.
- O artigo citado define a importância de manter o ecossistema estabilizado através da preservação e recuperação ambiental, tendo como principal objetivo a qualidade de vida necessária a todo indivíduo.

A Constituição Federal: Meio Ambiente

- Desse modo, com os avanços da indústria e da tecnologia, é essencial debater o desenvolvimento sustentável nas empresas, conciliando-as com as práticas adequadas ao uso dos recursos naturais.
- Assim surgiu o termo **compliance ambiental**, que significa estar de acordo com a legislação, adotar práticas e ações rotineiras com o intuito de evitar danos ambientais, colaborando com a sustentabilidade do país.



A Constituição Federal: Meio Ambiente

- O Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) é constituído de órgãos e entidades de todas as esferas públicas, incluindo as fundações (art. 6º).

Tem a seguinte estrutura:

- **Conselho de governo:** órgão superior com função de assessorar o presidente da República na formulação da política ambiental e nas diretrizes governamentais.

A Constituição Federal: Meio Ambiente

- **Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama):** órgão consultivo e deliberativo – assessora o conselho de governo, estudando e propondo diretrizes e normas ambientais.
- Tem representantes dos estados; presidentes da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Confederação da Agricultura e da Pecuária (CNA), bem como da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI), da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes) e da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza (FBCN); além de dois representantes de associações legalmente constituídas para defender os recursos naturais e de combate à poluição, nomeados pelo presidente da República.
 - **Ministério do Meio Ambiente (MMA; órgão central):** planeja, coordena, supervisiona e controla a política ambiental e as diretrizes governamentais.

A Constituição Federal: Meio Ambiente

- **Secretaria Especial do Meio Ambiente (Sema):** pertence ao Ministério do Interior. Promove, disciplina e avalia a implantação da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA).
- **Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama):** órgão responsável pela política ambiental com a finalidade de executar e fazer executar, como órgão federal, a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente.
- **Órgãos ou entidades estaduais (órgãos seccionais):** responsáveis por projetos, programas e proteção do meio ambiente.
 - **Órgãos ou entidades municipais (órgãos locais):** atuam em suas áreas na execução de programas e defesa do meio ambiente.

A Constituição Federal: Meio Ambiente

Instrumentos da PNMA (art. 9º)

- **Intervenção ambiental:** mecanismos normativos de intervenção estatal sobre o meio ambiente, condicionando as atividades aos princípios da PNMA.

Exemplos:

- Padrões de qualidade ambiental;
- Zoneamento ambiental.

- **Controle ambiental:** atos fiscalizatórios sobre a efetividade das normas e planos em defesa da qualidade do meio ambiente.

Exemplos:

- Avaliação de Impacto Ambiental (AIA);

A Constituição Federal: Meio Ambiente

- Licenciamento de atividades poluidoras;
- Incentivos à produção e instalação de equipamentos;
- Criação de espaços territoriais protegidos;
- Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (Sinima);
 - Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP);
 - Relatório de qualidade do meio ambiente;
 - Garantia de prestar informações relativas ao meio ambiente.

Interatividade

Qual o órgão responsável pela política ambiental com a finalidade de executar e fazer executar, como órgão federal, a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente?

- a) Ibama.
- b) Cetesb.
- c) EIA/Ruma.
- d) Recursos Humanos.
- e) Tecnologias ambientais.

Resposta

Qual o órgão responsável pela política ambiental com a finalidade de executar e fazer executar, como órgão federal, a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente?

- a) Ibama.
- b) Cetesb.
- c) EIA/Ruma.
- d) Recursos Humanos.
- e) Tecnologias ambientais.

As principais leis ambientais brasileiras

- **Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/1981):** dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.
- **O Ministério de Meio Ambiente:** como órgão superior tem a atribuição geral do controle, gerenciamento e fiscalização das questões ambientais.
- A esse ministério estão ligados: o Conama e o Ibama, que atuam em nível nacional além de suas ramificações em níveis estadual e municipal.

As principais leis ambientais brasileiras

- **A Lei n. 9.795/1999** dispõe sobre a Política Nacional de Educação Ambiental e trás consigo diretrizes e instrumentos que visam à melhoria e ao controle sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre os impactos do processo produtivo no meio ambiente, por meio da construção de valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente.
- A educação ambiental foi incluída na Constituição Federal no Art. 225, inciso VI, a fim de “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente”.

As principais leis ambientais brasileiras

- **Lei dos Crimes Ambientais (Lei n. 9.605/1998):** dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

Os crimes contra o meio ambiente elencados na lei:

- Contra a fauna (Arts. 29 a 37);
- Contra a flora (Arts. 38 a 53);
- Poluição e outros crimes ambientais (Arts. 54 a 61);
- Contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural (Arts. 62 a 65);
 - Contra a Administração Ambiental (Arts. 66 a 69-A);
 - Infrações administrativas (Arts. 70 a 76).
 - Penalidades previstas: penas restritivas de direitos e prestação de serviços à comunidade.

As principais leis ambientais brasileiras

Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n. 12.305/2010 PNRS) prevê:

- consumo sustentável;
- redução na geração de resíduo, por meio da reciclagem e reutilização;
- destinação ambientalmente adequada (fim dos lixões);
- inclusão social dos catadores;
- responsabilidade compartilhada com fabricantes, importadores, comerciantes, cidadãos, responsáveis pela gestão;
- logística reversa;
 - elaboração dos planos municipais integrados de resíduos sólidos;
 - educação ambiental.

As principais leis ambientais brasileiras

- **Plano Nacional sobre Mudança do Clima (Lei n. 12.187/2009):** institui ações, estratégias e diretrizes que visam a gestão e a diminuição do risco climático do país frente aos efeitos adversos da mudança do clima em suas dimensões social, econômica e ambiental;
- **Lei de Recursos Hídricos (Lei n. 9.433/1997):** institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal e altera o art. 1º da Lei n. 8.001/1990, que modificou a Lei n. 7.990/1989;

As principais leis ambientais brasileiras

- **Marco Legal do Saneamento Básico (Lei n. 14.026/2020)**: atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei n. 9.984/2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) competência para editar normas de referência sobre o serviço de saneamento;
- **Lei n. 10.768/2003**, para alterar o nome e as atribuições do cargo de especialista em recursos hídricos;
- **Lei n. 11.107/2005**, para vedar a prestação por contrato de programa dos serviços públicos de que trata o art. 175 da Constituição Federal;
- **Lei n. 11.445/2007**, para aprimorar as condições estruturais do saneamento básico no país;
 - **Lei n. 12.305/2010**, para tratar dos prazos para a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;
 - **Lei n. 13.089/2015 (Estatuto da Metrópole)**, para estender seu âmbito de aplicação às microrregiões;
 - **Lei n. 13.529/2017**, para autorizar a União a participar de fundo com a finalidade exclusiva de financiar serviços técnicos especializados;

As principais leis ambientais brasileiras

O Brasil tem grandes centros de pesquisa tecnológica com referência e destaque no cenário mundial:

- A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa);
 - O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe);
 - O Parque e Feira Tecnópolis;
 - O Centro Afiliado para a Quarta Revolução Industrial no Brasil (C4IR Brasil);
 - A Petrobras.
-
- Essas leis foram criadas para proteger o meio ambiente e reduzir as consequências de ações devastadoras.
 - São fiscalizadas por órgãos ambientais e definem regulamentações e atos de infração em casos de não cumprimento, aplicando-se às organizações de qualquer modalidade e ao cidadão comum.

Interatividade

Qual o termo que significa estar de acordo com a legislação, adotar práticas e ações rotineiras com o intuito de evitar danos ambientais, colaborando com a sustentabilidade do país?

- a) Tecnologia de resíduos.
- b) Tecnologia de melhoria contínua.
- c) Tecnologia de engenharia de produção.
- d) *Compliance* ambiental.
- e) Tecnologias ambientais.

Resposta

Qual o termo que significa estar de acordo com a legislação, adotar práticas e ações rotineiras com o intuito de evitar danos ambientais, colaborando com a sustentabilidade do país?

- a) Tecnologia de resíduos.
- b) Tecnologia de melhoria contínua.
- c) Tecnologia de engenharia de produção.
- d) *Compliance ambiental.*
- e) Tecnologias ambientais.

Cidadania no mercado de trabalho e Empresa Cidadã

O que é cidadania?

- A origem da palavra cidadania vem do latim *civitas*, que quer dizer cidade.
- Na Grécia Antiga, considerava-se cidadão aquele nascido em terras gregas.
- Em Roma, a palavra cidadania era usada para indicar a situação política de uma pessoa e os direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer.
- Juridicamente, cidadão é o indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado. Em um conceito mais amplo, cidadania quer dizer a qualidade de ser cidadão e, consequentemente, sujeito de direitos e deveres.



Cidadania no mercado de trabalho e Empresa Cidadã

- Uma relação harmoniosa entre as expectativas dos cidadãos e a atuação estatal é o ideal a ser alcançado por qualquer sociedade.
- Mas nem tudo depende apenas do Estado.
- O conceito de cidadania vai muito além, pois ser cidadão significa também tomar parte da vida em sociedade, tendo uma participação ativa no que diz respeito aos problemas da comunidade.
- Segundo Dalmo de Abreu Dallari: “a cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo”.



Cidadania no mercado de trabalho e Empresa Cidadã

- Colocar o bem comum em primeiro lugar e atuar sempre que possível para promovê-lo é dever de todo cidadão responsável.
- A cidadania deve ser entendida, como processo contínuo, uma construção coletiva que almeja a realização gradativa dos Direitos Humanos e de uma sociedade mais justa e solidária.
- A cidadania diz respeito ao conjunto dos direitos e dos deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade.



Cidadania no mercado de trabalho e Empresa Cidadã

- Muitas empresas ainda têm dúvidas com relação à sustentabilidade, sobre como buscar soluções simples e alternativas que correspondam ao lucro esperado e concomitantemente preservem a natureza.

Por exemplo, o programa Empresa Cidadã, instituído pela Lei n. 11.770/2008 e regulamentado pelo Decreto n. 7.052/2009, prorroga:

- para mais 60 dias a licença-maternidade, totalizando 180 dias.
- para mais 15 dias (além dos 5 já estabelecidos) a licença-paternidade, totalizando 20 dias (Lei n. 13.257/2016).

Cidadania no mercado de trabalho e Empresa Cidadã

- Cabe salientar que pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro real (anual ou trimestral) têm direito ao benefício fiscal do Empresa Cidadã.
- A extensão do benefício também será concedida ao empregado da pessoa jurídica incluída no programa, desde que solicitada no prazo de dois dias úteis após o parto e que seja comprovada a participação em programa ou atividade de orientação sobre paternidade responsável pelo empregado.
 - A prorrogação do salário-maternidade terá início no dia subsequente ao término da vigência do benefício de que tratam os arts. 71 e 71-A da Lei n. 8.213/1991 e será devida, inclusive, no caso de parto antecipado.

Cidadania no mercado de trabalho e Empresa Cidadã

A ampliação do benefício também se aplica à empregada de pessoa jurídica que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança pelos seguintes períodos:

- Por 60 dias quando se tratar de criança de até 1 ano de idade;
- Por 30 dias quando se tratar de criança de 1 a 4 anos de idade;
- Por 15 dias quando se tratar de criança de 4 a 8 anos de idade.
- Pessoas jurídicas podem aderir ao programa pelo atendimento virtual (e-CAC), utilizando código de acesso ou certificado digital. É possível também, a qualquer tempo, cancelar a adesão. Enquanto a funcionalidade de cancelamento não for disponibilizada, a solicitação deve ser feita em qualquer unidade de atendimento.



Cidadania no mercado de trabalho e Empresa Cidadã

- Durante o período de prorrogação da licença-maternidade e paternidade, a empregada e o empregado terão direito à remuneração integral.
- Entretanto, no período de licença-maternidade e licença-adotante, a empregada não pode exercer nenhuma atividade remunerada, salvo nos casos de contrato de trabalho simultâneo, firmado previamente. É vedado, ainda, matricular a criança em creche ou organização similar.
 - A pessoa jurídica tributada com base no lucro real que aderir ao programa com o propósito de usufruir da dedução do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas (IRPJ) deve comprovar a regularidade quanto à quitação de tributos federais e demais créditos inscritos em dívida ativa da União (DAU) ao final de cada ano-calendário em que usar o benefício.

Interatividade

O que diz respeito ao conjunto dos direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade?

- a) A cidadania.
- b) A coleta de dados.
- c) A engenharia de produção.
- d) Os Recursos Humanos.
- e) As tecnologias ambientais.

Resposta

O que diz respeito ao conjunto dos direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade?

- a) **A cidadania.**
- b) A coleta de dados.
- c) A engenharia de produção.
- d) Os Recursos Humanos.
- e) As tecnologias ambientais.

Referências

- BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Presidência da República, 1998.
- MARSHALL, T. H. *Cidadania, classe social e status*. Rio de Janeiro: Zahar, 1967.
- MATOS, M. *Cidadania porque, quando, para quê e para quem? Desafios contemporâneos ao Estado e à democracia inclusiva*. Belo Horizonte: UFMG, 2009.



ATÉ A PRÓXIMA!

